



INTEGRE JR.

CONTRATO DE PRODUÇÃO DE PROTÓTIPO

Pelo presente instrumento particular, de um lado **{{Nome Fantasia}}**, com sede na Rua {{Rua}}, {{Número}}, Bairro {{Bairro}}, {{Cidade/Estado}}, CEP {{CEP da Empresa}}, inscrita no CNPJ sob o nº {{CNPJ}}, neste ato representado por {{Nome completo}}, {{Nacionalidade}}, {{Estado civil}}, {{Profissão}}, portadora do RG nº {{RG}}, {{Órgão emissor}}, {{inscrito}} no CPF sob nº {{CPF}}, residente e domiciliado na Rua {{Rua do representante}}, {{Número do representante}}, Bairro {{Bairro do representante}}, {{Cidade/Estado do representante}}, CEP {{CEP do representante}}, doravante denominada **CONTRATANTE**.

E, de outro, **INTEGRE JÚNIOR CONSULTORIA EM ENGENHARIA**, ou simplesmente **INTEGRE JÚNIOR**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob nº 26.154.689/0001-00, com sede na Rua Eng. Udo Deeke, nº 485, Campus da UFSC de Blumenau, Salto do Norte, Blumenau/SC, CEP 89037-000, neste ato representada por seu diretor presidente, Tiago Queiroz Borba, brasileiro solteiro, estudante, portador do RG nº 544525188 e inscrito no CPF sob nº 468.302.078-51, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Wilhelm, 310, Velha, Blumenau/SC, CEP 89045140, e pelo Diretor de Projetos e Pesquisa, Lucas Sampaio Gomes, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 7953858, inscrito no CPF sob nº 085.350.209-93, residente e domiciliado na Rua Wilhelm Budag, 45, Velha, Blumenau/SC, CEP 89045-090, doravante denominada **CONTRATADA**.

CONSIDERANDO

1) Que tem-se por Empresa Júnior a entidade organizada nos termos da Lei nº 13.267 de 06 de abril de 2016, sob a forma de associação civil sem fins econômicos, gerida, obrigatória e exclusivamente, por estudantes regularmente matriculados em curso de graduação em instituição de ensino superior;

2) Que uma Empresa Júnior tem como objetivo estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional de seus membros por meio de contato direto com a realidade do mercado de trabalho, desenvolvendo atividades de consultoria e de assessoria a empresários e empreendedores, além de promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade em geral;

3) Que a **CONTRATADA** é uma Empresa Júnior que abrange a área da engenharia de controle automação, materiais e têxtil, conforme indica seu Estatuto Social, devidamente regulamentada e de acordo com a legislação vigente;

4) Que a **CONTRATADA** desenvolve suas atividades no interior da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), estando por ela autorizada para tal, nos termos do Estatuto, Regimento Interno, provida de gestão autônoma em relação à direção da respectiva faculdade e de qualquer outra entidade acadêmica;



INTEGRE JR.

5) Que os integrantes da **CONTRATADA** exercem trabalho voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;

6) Que as atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA** são orientadas e supervisionadas por professores orientadores especializados;

7) Que a renda obtida pela **CONTRATADA** com os projetos e serviços prestados é revertida exclusivamente para o incremento das atividades-fim da empresa;

Têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, o qual reger-se-á pelas disposições a seguir, desde já aceitas irrestrita e mutuamente pelas partes:

CAPÍTULO I - OBJETO

1.1. A CONTRATADA, enquanto prestadora de serviços relacionados à área de consultoria em Engenharia de Controle Automação, Materiais e Têxtil, deverá entregar o projeto abaixo listado, conforme o prazo a ser estipulado no Capítulo II, mediante a devida remuneração pela parte **CONTRATANTE**:

a. Desenvolvimento de {{Serviço Prestado}} para a **CONTRATANTE** {{Plataforma}}

1.2. A CONTRATADA prestará os serviços constantes neste instrumento contratual sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

1.2.1. Da mesma forma, a **CONTRATANTE** poderá contratar outros profissionais ou empresas para prestar os serviços constantes no objeto deste contrato sem qualquer exclusividade, desde que não haja conflito de interesses.

CAPÍTULO II - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

2.1. O prazo total para execução do serviço listado no “item 1.1” é de {{Prazo de execução}} dias úteis.

{{Informações necessárias para início do Projeto}}

2.2. A fim de delimitar da maneira mais exata possível o objeto deste contrato, para que fique claro quais tipos de atividades estão contidos nas obrigações assumidas pela **CONTRATADA** no “capítulo I”, será elaborado por esta um documento em separado, o qual, desde já, se considera como anexo ao presente contrato de prestação de serviços, denominado “Termo de Abertura do Projeto”, o qual explicitará as etapas de realização dos serviços, seu cronograma e seu valor agregado.

2.2.1. A **CONTRATANTE** terá acesso ao “Termo de Abertura do Projeto” elaborado e ficará ciente das etapas estipuladas pela **CONTRATADA** para a execução da consultoria.

2.3. Caso a **CONTRATANTE** deseje a realização de qualquer serviço ou etapa diferente daquelas mencionadas no âmbito deste contrato ou do Termo de Abertura do Projeto, deverá



INTEGRE JR.

solicitar sua execução por meio de uma nova contratação e contraprestação pelo serviço, ou por meio da formalização de aditivo contratual, na forma especificada pelo “item 12.6”.

2.4. A CONTRATADA não está obrigada a realizar qualquer serviço diferente daqueles mencionados neste instrumento contratual, ainda que correlatos à execução do objeto principal.

2.5. A CONTRATADA não está obrigada a prestar serviços à pessoa diferente da **CONTRATANTE**, ainda que está o solicite, tendo em vista que somente existe vínculo obrigacional entre as partes constantes neste instrumento contratual.

2.6. A CONTRATADA não é responsável pela aplicação prática do projeto, mas tão somente por seu desenvolvimento.

CAPÍTULO III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Compete à CONTRATADA, após a assinatura deste instrumento, as seguintes obrigações:

3.1.1. Executar os serviços contratados dentro da boa técnica e dos costumes usuais em trabalhos do gênero, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, transparência e efetividade em suas atividades;

3.1.2. Observar as orientações da **CONTRATANTE**, desde que não sejam contrárias à boa prática, legislação aplicável, boa-fé ou ética, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;

3.1.3. Cumprir para com o prazo estabelecido no “item 2.1”;

3.1.4. Tomar todas as precauções e cuidados para garantir a segurança dos envolvidos na execução deste contrato;

3.1.5. Comunicar imediatamente ao representante da **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer impedimento à execução dos serviços.

CAPÍTULO IV - DIREITOS DA CONTRATADA

4.1. São direitos da CONTRATADA:

4.1.1. Na finalização da prestação dos serviços, solicitar que a **CONTRATANTE** assine uma declaração de que o contrato está findo, sendo consideradas as obrigações da **CONTRATADA** integralmente quitadas a partir de então.

4.1.2. Suspender, independentemente de notificação, a prestação dos serviços até o devido adimplemento, isenta de qualquer responsabilidade pelo atraso do projeto, na hipótese de atraso no repasse de recursos da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, tanto em razão do pagamento dos serviços de consultoria como do pagamento das despesas necessárias à execução dos serviços.



INTEGRE JR.

4.1.3. Aumentar o prazo para entrega do projeto, quando tal aumento não frustrar a finalidade do objeto do contrato, mediante a concordância da **CONTRATANTE**, se, diante de análise própria verificar que a execução do projeto não está transcorrendo na velocidade esperada.

CAPÍTULO V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Compete à **CONTRATANTE**, após a assinatura deste instrumento, as seguintes obrigações:

5.1.1. Não transferir a terceiros os direitos e obrigações acerca do(s) serviço(s) ajustado(s) por meio do presente contrato.

5.1.2. Permitir ao pessoal técnico da **CONTRATADA**, encarregado da execução do objeto, livre acesso às instalações necessárias para a prestação do serviço.

5.1.3. Remunerar a **CONTRATADA** pelos serviços prestados nos termos estabelecidos no “Capítulo VI”, cumprindo fielmente os prazos e a forma definidos neste instrumento.

5.1.4. Prestar o apoio necessário à **CONTRATADA** para que seja alcançado o objetivo deste instrumento contratual em toda sua extensão.

5.1.5. Fornecer as informações e meios necessários para realização das atividades previstas, assim que solicitados pela **CONTRATADA**.

5.1.6. Manter suas informações de contato (endereço, e-mail e telefones) indicadas na qualificação, devidamente atualizadas, bem como verificar periodicamente seu correio eletrônico, meio pelo qual serão enviadas informações e notificações relativas ao projeto descrito no presente documento.

5.1.7. Ler e, quando for o caso, responder a todos os e-mails enviados pela **CONTRATADA**.

5.1.7.1. Os e-mails serão considerados recebidos e lidos após 24 horas de envio nos dias úteis, ainda que não haja resposta pela **CONTRATANTE**.

5.1.8. Firmar declaração, em favor da **CONTRATADA**, de que o contrato está findo, mediante o pedido desta, quando for o caso.

5.1.9. Caso a **CONTRATANTE** receba notificação, intimação ou citação de quaisquer tipos, referentes a procedimentos judiciais ou extrajudiciais que envolvam o objeto deste pacto, informar a **CONTRATADA** sobre os andamentos dos respectivos feitos.



INTEGRE JR.

5.2. O atraso, por parte da **CONTRATANTE**, na entrega de documentos, informações, recursos ou quaisquer outros elementos necessários para a boa prestação dos serviços e para a continuidade da consultoria suspenderá o prazo contratual, independentemente de notificação, pelo tempo equivalente da indisponibilidade ou atraso, e eximirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela entrega final dos serviços contratados dentro do prazo convencionado.

5.3. Após o protótipo entregue à contratante, a mesma tem o dever de alegar em no prazo máximo de 2 semanas a posição final quanto à execução do projeto. Após esse período, fica a dever da contratada enviar o Termo de Consentimento de Projeto para assim firmar o vínculo contratual.

1.2.1. Em caso de falta de resposta em período hábil previsto, se entenderá como contrato rescindido mediante a pagamento estipulado no valor do protótipo.

CAPÍTULO VI - VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

6.1. A **CONTRATANTE** realizará o pagamento, em favor da **CONTRATADA**, no montante de R\$ {{Montante}}, sendo este o valor do Projeto.

6.1.1. O pagamento estabelecido será realizado {{Forma de pagamento}}, conforme o cronograma abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento
a		

6.2. O pagamento estabelecido no presente capítulo será realizado por meio de boleto bancário emitido pela **CONTRATADA** e enviado à **CONTRATANTE** em até 2 (dois) dias úteis antes da data de vencimento da respectiva parcela.

6.4. Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, ao valor devido e não pago será acrescida multa de 2% sobre o valor atualizado do débito pela variação positiva do índice IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês ou fração *pro rata temporis* (proporcional ao tempo), desde a data do vencimento até a data do efetivo adimplemento.

6.5. O atraso no pagamento de uma parcela por um prazo superior a 30 dias implicará no vencimento antecipado de todas as demais parcelas.

6.6. Quando ocorrerem, as despesas administrativas extraordinárias (material expediente, segurança, diária, despesas de viagem etc.), deverão ser custeadas pela **CONTRATANTE**,



INTEGRE JR.

mediante seu prévio e expresso consentimento, ficando a **CONTRATADA** responsável por entrar em contato a fim de obter a necessária autorização.

CAPÍTULO VII - USO DE IMAGEM

7.1. É permitida a divulgação pela **CONTRATADA** do nome da **CONTRATANTE** como sua cliente, bem como imagens, ilustrações e resultados do projeto desenvolvido, para fins acadêmicos e comerciais, sem nenhum ônus para a **CONTRATADA**, em material de publicidade e propaganda, salvo disposição em contrário.

7.2. É permitido que a **CONTRATADA** inclua no produto final uma referência de que ela o desenvolveu.

CAPÍTULO VIII - PROPRIEDADE INTELECTUAL E SIGILO

8.1. Os estudos, projetos, relatórios e demais dados desenvolvidos pela **CONTRATADA** em razão dos serviços ora contratados, ainda que inacabados, serão de propriedade exclusiva da **CONTRATANTE**, que poderá registrá-los nos órgãos competentes e utilizá-los ou cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional.

8.2. A **CONTRATADA** se compromete a manter o sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, informações, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos envolvidos com a propriedade intelectual da **CONTRATANTE**, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou que lhes sejam confiadas em razão do desenvolvimento dos serviços relacionados a este instrumento contratual, salvo se houver consentimento expresso por parte da **CONTRATANTE** em sentido contrário.

CAPÍTULO IX- DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E RESCISÃO

9.1. O contrato poderá ser rescindido, mediante prévia e motivada notificação, extinguindo, a partir de então, a relação obrigacional, quando houver:

- a. Mora da **CONTRATANTE** no pagamento de quaisquer parcelas avençadas por período superior a 60 (sessenta) dias;
- b. Desídia injustificada da **CONTRATADA** no cumprimento do objeto do presente contrato, por período superior a 60 (sessenta) dias corridos além do prazo máximo estipulado no “item 2.1”;
- c. Atraso, pela **CONTRATANTE**, no repasse de informações, documentos ou materiais necessários para o prosseguimento da execução dos serviços, por período superior a 30 dias;



INTEGRE JR.

d. Descumprimento de outras obrigações contratuais de forma culposa e reiterada, cabendo à parte prejudicada reclamar a rescisão.

9.2. Para os efeitos deste contrato, considera-se rescisão a faculdade de se extinguir o contrato devido a descumprimento contratual por conduta culposa de uma das partes.

9.3. No caso do subitem “c” e “d” do item “9.1”, a parte incorrerá na obrigação de pagar multa compensatória na razão de 20% sobre o valor total do contrato, independentemente de ter havido rescisão, assegurado o direito de pleitear-se eventual indenização suplementar, caso comprovado o prejuízo excedente em juízo, ficando ressalvado que, quando houver rescisão, a parte inocente não será obrigada a devolver valores, materiais ou serviços já recebidos da outra.

9.4. No caso da hipótese descrita no subitem “c”, além da multa compensatória descrita acima, será devida também multa moratória, no valor de R\$ 50,00 por dia que exceder o 30º dia de atraso.

CAPÍTULO X - RESILIÇÃO

10.1. Qualquer das partes poderá resilir o contrato antes de que esteja completamente finalizada a prestação dos serviços.

10.1.1. Por resilição entende-se a desistência unilateral e imotivada no prosseguimento da relação contratual.

10.2. Apenas será reputada eficaz a resilição mediante o envio de notificação escrita ao endereço eletrônico ou físico da **CONTRATADA** indicado no presente contrato, mediante aviso prévio de 8 (oito) dias corridos.

10.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes dentro do período contratado, devendo, todavia, ser pago o período efetivamente trabalhado ou entregues as etapas já finalizadas do serviço, e mediante notificação à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ainda, no caso de resilição antecipada, as partes se obrigam ao pagamento de multa no percentual de 20% sobre o valor total do contrato, a ser paga até 10 (dez) dias úteis após a notificação da parte contrária.

10.3.1 Sendo assegurado à **CONTRATANTE** o direito de pleitear, judicialmente, eventual indenização complementar, se comprovar o prejuízo suportado.

10.3.2 Sendo assegurado à **CONTRATADA** eventual direito a indenização complementar, a ser pleiteada judicialmente, a título de compensação por perdas e danos sofridos, desde que comprovados.

CAPÍTULO XI - EXTINÇÃO DO CONTRATO



INTEGRE JR.

11.1. São hipóteses de extinção do presente instrumento contratual:

- a. A conclusão dos serviços contratados aliada ao devido pagamento;
- b. A rescisão, nos termos do “Capítulo IX”;
- c. A rescisão, nos termos do “Capítulo X”;
- d. A extinção da personalidade jurídica de qualquer uma das Partes;
- e. A impossibilidade da execução dos serviços contratados por motivos de caso fortuito ou força maior.

CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Aplicar-se-ão nas partes omissas deste contrato de prestação de serviços o que prevê o Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002.

12.2. Concordam e aceitam ambas as partes que o presente instrumento se trata de um título executivo extrajudicial conforme disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015.

12.3. Caso venham a ser consideradas nulas ou sejam anuladas cláusulas do presente contrato através de decisão judicial, não serão consideradas da mesma forma as demais disposições do presente instrumento.

12.4. A **CONTRATADA** reconhece que não estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre o **CONTRATANTE** e os consultores ou orientadores externos designados para auxílio ou supervisão na execução dos serviços do objeto deste contrato.

12.5. Se, durante o período em que a **CONTRATADA** estiver prestando o serviço contrato novas demandas surjam por parte do **CONTRATANTE**, far-se-á um aditivo no presente instrumento a fim de formalizar o incremento nas obrigações de ambas as partes contratantes.

12.6. O não exercício por qualquer das partes de quaisquer direitos ou faculdades que lhes sejam conferidos por este contrato ou por lei, bem como a eventual tolerância contra infrações contratuais cometidas pela outra parte, não importará na renúncia dos seus direitos contratuais ou legais, novação ou alteração de cláusulas deste contrato, podendo a parte, a seu exclusivo critério, exercê-los a qualquer momento.



INTEGRE JR.

Sendo assim, por estarem ambas as partes contratantes justas e acordadas pelas disposições que constam no presente instrumento, assinam-no em 1 (uma) via de mesma forma, na presença de **2 (duas)** testemunhas e de igual teor para que este produza os efeitos jurídicos e legais.

Blumenau, {{data}}.



INTEGRE JR.

INTEGRE JÚNIOR

Tiago Queiroz Borba
Diretor Presidente

Lucas Sampaio Gomes
Diretor de Projetos e Pesquisa

{{Nome Fantasia}}

{{Nome completo}}
{{Profissão}}

TESTEMUNHA 01: {{1ª Testemunha}}
CPF: {{CPF1}}
RG: {{RG1}}

TESTEMUNHA 02: {{2ª Testemunha}}
CPF: {{CPF2}}
RG: {{RG2}}